

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5748/2533

นางสัมพวง ประจำกิจ กับพวก
นายสมพงษ์ เชาว์ประดิษฐ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 264

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยแก้ไขชื่อให้โจทก์ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับจำเลยในโฉนดที่ดินมรดกมิได้ฟ้องขอรับส่วนแบ่งผลประโยชน์ในที่ดินมรดกจากจำเลย แม้โจทก์ชนะคดีศาลก็ไม่อาจพิพากษาให้จำเลยแบ่งผลประโยชน์จากที่ดินมรดกให้โจทก์ได้ เพราะเป็นการนอกฟ้องและเกินคำขอ ดังนั้น โจทก์จึงไม่มีสิทธิร้องขอให้จำเลยนำค่าเช่าที่ดินมรดกที่พิพาทมาวางศาล หรือให้ผู้เข้าเป็นคู่ความแทนจำเลยเป็นผู้จัดการผลประโยชน์ในที่ดินมรดกระหว่างพิจารณาได้ ทั้งนี้เพราะวิธีการเพื่อกู้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างการพิจารณา หรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 264 นั้น หมายถึงประโยชน์ที่ผู้ขอจะได้รับตามคำพิพากษาเท่านั้น

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ทั้งเก้าฟ้องขอให้จำเลยทำนิติกรรมแก้ไขชื่อให้โจทก์ทั้งเก้าถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับจำเลยในโฉนดที่ดินรวม ๒ โฉนด พร้อมบ้านกับโรงงานซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินทั้งสองโฉนดนั้น อันเป็นทรัพย์สินมรดกโดยปลอดจากจำนองหรือภาระผูกพัน หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามก็ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของ

จำเลย และให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยขายทอดตลาดหรือชำระหนี้อื่นเพื่อปลดภาระผูกพัน

จำเลยให้การว่า ทรัพย์สินตามฟ้องเป็นของจำเลยแต่เพียงผู้เดียว

ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น โจทก์ทั้งเก้ายื่นคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ของตนก่อนมีคำพิพากษา โดยขอให้นางสมจิตต์ เขาวนประดิษฐ์ ซึ่งเข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยผู้มรณะเป็นผู้เก็บค่าเช่า ให้จัดทำบัญชีรายได้ รายการจากค่าเช่าที่ดินตามฟ้อง หรือรายได้สุทธิเท่าใดให้นำส่งศาลทุกเดือนจนกว่าคดีจะถึงที่สุด และให้จัดการรักษาทรัพย์สินมรดกโดยความเห็นชอบของโจทก์ทั้งเก้าเช่นจัดให้มีผู้เช่า ดูแลรักษาทรัพย์สินมรดกให้คงอยู่ตลอดไป หรือดำเนินการให้ทรัพย์สินมรดกได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้นจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

จำเลยยื่นคำร้องคัดค้านว่า โจทก์ทั้งเก้าไม่มีสิทธิร้องขอให้ใช้วิธีคุ้มครองประโยชน์ก่อนมีคำพิพากษาดำเนินการตามที่ร้องขอ เพราะเป็นการนอกฟ้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

โจทก์ทั้งเก้าอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งเก้าฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ทั้งเก้าฟ้องขอให้จำเลยแก้ไขชื่อให้โจทก์ทั้งเก้าถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับจำเลยในโฉนดที่ดินมรดกตามอัตราส่วนของโจทก์แต่ละคนโดยปลอดจำนองหรือภาระผูกพันหากจำเลยไม่ปฏิบัติตามก็ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย เห็นว่าถ้าโจทก์ชนะคดีและจำเลยไม่ยอมปฏิบัติตามคำ

พิพาทฯ โจทก์มีสิทธิขอให้เจ้าพนักงานที่ดินลงชื่อโจทก์ในโฉนด โดยถือเอาคำพิพาทฯ แทนการแสดงเจตนาของจำเลยได้อยู่แล้ว โจทก์ทั้งเก้ามิได้ฟ้องขอรับส่วนแบ่งผลประโยชน์ในมรดกจากจำเลย แม้โจทก์ทั้งเก้าชนะคดี ศาลก็ไม่อาจพิพาทฯ ให้จำเลยแบ่งผลประโยชน์จากมรดกให้โจทก์ทั้งเก้าได้ เพราะเป็นการนอกฟ้องและเกินคำขอ วิธีการเพื่อกู้มรดกของประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคำพิพาทฯ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๖๔ นั้น หมายถึงประโยชน์ที่ผู้ขอจะได้รับตามคำพิพาทฯ เท่านั้น โจทก์ทั้งเก้าจึงไม่มีสิทธิร้องขอให้จำเลยนำค่าเช่าทรัพย์สินมรดกที่พิพาทมาวางศาลหรือให้ผู้เข้าเป็นคู่ความแทนจำเลยเป็นผู้จัดการผลประโยชน์ทรัพย์สินมรดกตามคำร้อง

พิพาทฯ ยื่น.

(พนม พ่วงภิณโย-จองทรัพย์ เทียงธรรม-วิชัย ตันติกุลานันท์)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายสุชาติ ถาวรวงษ์

ศาลอุทธรณ์ - นายอุดม มั่งมีดี

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ